

O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO

Por Maiara Tófano

LEGITIMIDADE.

Legitimidade é uma característica atribuída a **tudo aquilo que cumpre o que é imposto pelas normas legais** e é considerado um bem para a sociedade, ou seja, tudo que é legítimo.



LEGITIMIDADE.

Constituição Federal, Art. 6º:
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Uma profissão regulamentada: são regidas por legislação própria, que estabelece deveres dos profissionais e **critérios de qualificação** e prevê a **fiscalização da atividade profissional.**

Ao contrário do senso comum, há diversas **profissões regulamentadas que não exigem formação superior.**



A LEGITIMIDADE PARA SER CORRETOR DE IMÓVEIS.

Em 27 de Agosto de 1962 é sancionada a Lei 4.116, por isso comemoramos o Dia do Corretor Imobiliário em 27 de Agosto. A Lei foi revogada por ter sido julgada parcialmente inconstitucional, pois não apresentava a grade curricular necessária para uma formação técnica específica.

A Lei nº 6.530, de 12/05/1978 é a atual legislação que rege a nossa profissão. Sendo essa lei a qual, além de permitir o exercício da profissão ao Técnico em Transações Imobiliárias, ratificou também a atuação dos Conselhos Federal e Regionais.

A LEGITIMIDADE PARA SER CORRETOR DE IMÓVEIS.

Lei 6.530/1928
Art 1º O exercício da profissão de Corretor de Imóveis, no território nacional, é regido pelo disposto na presente lei.

Art 2º O exercício da profissão de Corretor de Imóveis será permitido ao possuidor de título de Técnico em Transações Imobiliárias.

Dessa forma, percebemos que o primeiro item de legitimação para ser Corretor de Imóveis, é fazer o curso de Técnico de Transações Imobiliárias, pois a Lei assim determina.

O QUE DEFINE UM CORRETOR DE IMÓVEIS?

Lei 6.530/1928:
Art 3º Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária.

Parágrafo único. As atribuições constantes deste artigo poderão ser exercidas, também, por pessoa jurídica inscrita nos termos desta lei.

A **definição** da profissão encontra-se descrita no artigo Art 3º da Lei. Sendo estendida, através do seu parágrafo único também para as pessoas jurídicas, ou o que podemos conhecidamente chamar de imobiliárias.

A LEGITIMIDADE PARA SER CORRETOR DE IMÓVEIS.

Lei 6.530/1928:
Art 2º O exercício da profissão de Corretor de Imóveis será permitido ao possuidor de título de Técnico em Transações Imobiliárias.

Art 4º A inscrição do Corretor de Imóveis e da pessoa jurídica será objeto de Resolução do Conselho Federal de Corretores de Imóveis.

Ou seja, para se tornar um Corretor de Imóveis legítimo, é preciso cumprir 2 condições cumulativas: ter o título de técnico de transações imobiliárias e se inscrever no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do seu Estado.

LEGITIMIDADE.

Mas o que pode acontecer se eu não seguir pelo caminho legítimo?

A palavra legítimo é sinônimo de legalidade. Dessa forma, se uma pessoa decidir não cumprir os 2 requisitos obrigatórios por lei, agirá de maneira ilegal.

O exercício ilegal é considerado crime e caracteriza-se inobservância ao art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Lei nº 3.688/41).

*Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.*



LEGITIMIDADE.

E como saber se o corretor é legal ou ilegal?

Através do CRECI - Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, é possível não só saber quem é ou não profissional habilitado, mas também é possível **denunciar** àqueles que estão agindo ilegalmente.

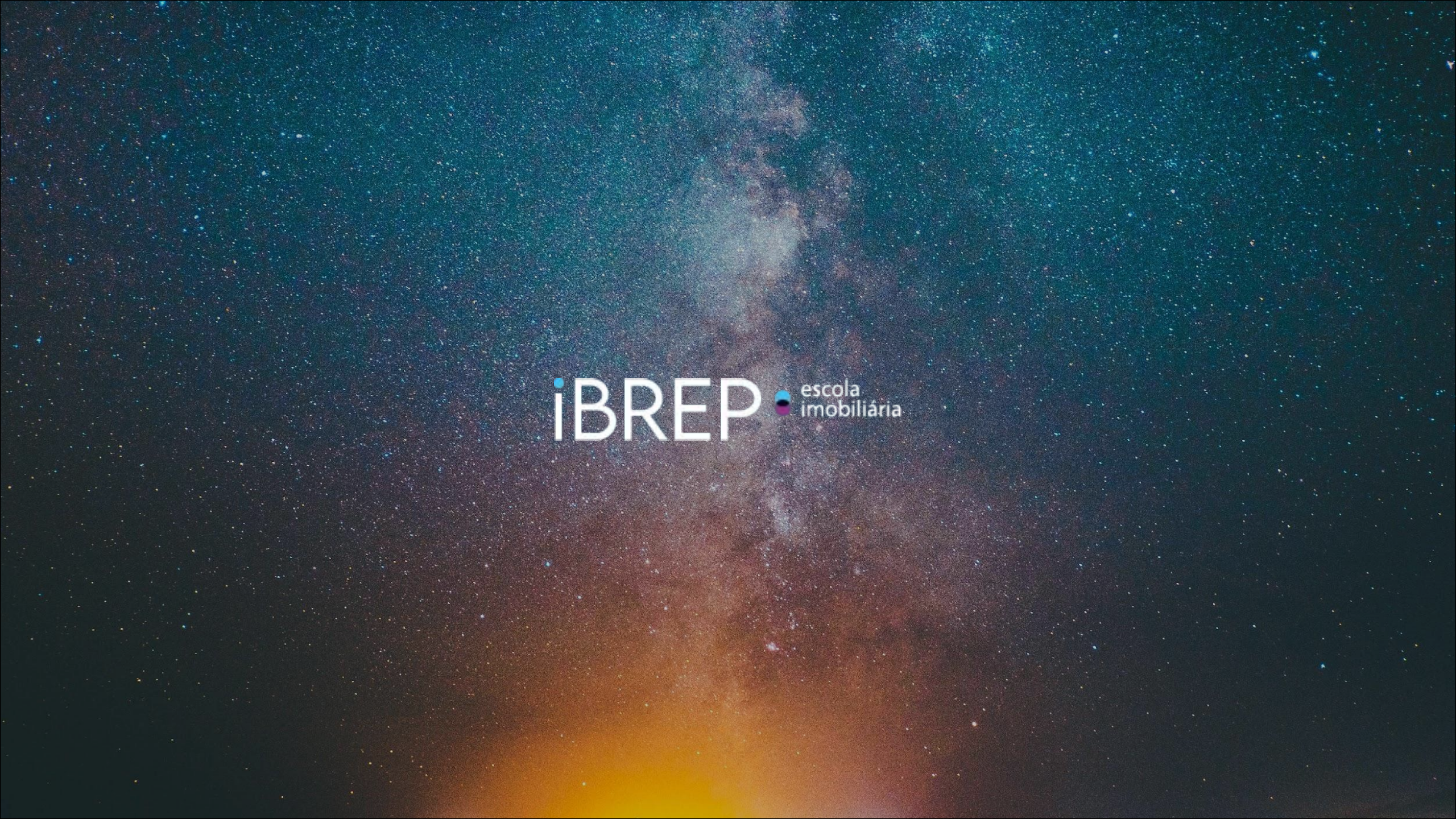
Além disso, uma das funções principais do CRECI é também **fiscalizar** os corretores habilitados que também possam estar cometendo infrações não só a Lei 6.530, mas também o Código de Ética, por exemplo.



A FUNÇÃO DO CRECI.

Lei 6.530/1928:
*Art 5º O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são **órgãos de disciplina e fiscalização do exercício da profissão de Corretor de Imóveis**, constituídos em autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério do Trabalho, com autonomia administrativa, operacional e financeira.*

Isso significa, portanto, que o CRECI é o órgão responsável por verificar se os Corretores estão agindo de acordo com o que a constituição prega. É o responsável por avaliar a responsabilidade disciplinar dos Corretores.



iBREP  escola
imobiliária